رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٦١٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٤٢١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/١١هـ

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - فوات مدد التظلم - سبق التقدم بطلب قيد الدعوى خلال مدد التظلم - عدم استيفاء بيانات الدعوى - اعتبار الطلب كأن لم يكن.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في تظلمات وشكاوى التراخيص البلدية المتضمن رفض منحه رخصة بناء - تضمن النظام مدداً محددةً للتظلم من قرارات اللجنة - الثابت تقدم المدعي بتظلمه محل الدعوى بعد فوات مدد التظلم النظامية - عدم قبول الاحتجاج بسَبق التقدم بطلب قيد هذه الدعوى؛ كون ذلك الطلب غير مكتمل، ولم تُقيّده الإدارة المختصة لعدم اكتماله؛ ومن ثم يكون في حكم المعدوم وفق النظام - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (١٣) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ.

- المادة (١/٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ.

الوقائع

حاصل وقائع هذه الدعوى أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى متظلماً فيها من قرار لجنة النظر في تظلمات وشكاوى التراخيص البلدية ذي الرقم (٤٠٠٠٠١٥٦٩٥) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هـ، المتضمن: "رفض طلب المدعي منحه رخصة بناء على كامل الموقع المملوك له بالصك ذي الرقم (٦١٥) بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٩هـ؛ لوجود تداخل على جزء من الموقع مع صك آخر"، إذ يطلب إلغاء ذلك القرار، وإلغاء ما تضمنه من امتناع المدعى عليها عن منحه رخصة البناء بعد أن تم العلم به بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣هـ -بحسب ما دوّنه في بيانات صحيفة الدعوى، وما أكد عليه في الجلسة المنعقدة للنظر والمرافعة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١/٩هـ- لجملة من الأسباب التي أوردها في صحيفة الدعوى. وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة، وردت مذكرة من المدعى عليها تضمنت طلب عدم قبول الدعوى. ثم عقدت الدائرة للنظر في الدعوى والمرافعة والحكم، جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١/٩هـ، وفيها حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبعد اعتراض المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية لأسباب تضمنت: أنه سبق أن تقدم بدعواه لإلغاء القرار محل الطعن بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ، وقُيّد الطلب بالرقم (٦٧٩٥٧٧) إلا أن إدارة الدعاوى حفظته بسبب انتهاء الهوية

الوطنية، مشيراً إلى خطئها في ذلك؛ لأن الطلب اللاحق قُدّم بالهوية نفسها ومع ذلك فقد قُبل. ثم أصدرت دائرة الاستئناف الإدارية الثانية حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة. وبإعادة القضية إليها، وَفَوْرَ ورود الدعوى بكافة مشفوعاتها حددت الدائرة للنظر فيها والمرافعة جلسة هذا اليوم، وفيها قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها المبني على الآتي من الأسباب.

الأسْبَاب

لَمَّا أقام المدعي هذه الدعوى بُغية الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في تظلمات وشكاوى التراخيص البلدية ذي الرقم (٤٠٠٠٠١٥٦٩٥) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هـ، وإلغاء ما تضمنه من امتناع المدعى عليها عن منحه رخصة البناء؛ فإن هذه الدعوى تكون بناءً على تكييفها النظامي الصحيح من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تختصُّ المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على اختصاصها بالفصل في: "... ب- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي

تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح". كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، التي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فلما كان الثابت حسب بيانات صحيفة الدعوى وإفادة وكيل المدعي في الجلسة المنعقدة للنظر والمرافعة في يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١/٩هـ، أن القرار صدر بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هـ، وأنه تم العلم به بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣هـ، وبما أن الدعوى لم تُرفع أمام المحكمة إلا بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ، وفق البيانات المدونة بملف الدعوى؛ فإنها تكون مرفوعة بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وهو الأجل المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٥٩) بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ، التي نصت على أنه: "١- تكوّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات -بحسب الحال- للنظر في الآتي: أ- التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه... ٣- يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه أمام المحكمة

الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها"، وبذلك فإن الدعوى تكون غير مستوفية لشروط قبولها، ومخالِفة للإجراءات التي نص عليها النظام؛ وعليه تقضي الدائرة بعدم قبول الدعوى. ولا ينفي ذلك ما أثير من سَبق التقدم بالدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ؛ ذلك أن الطلب لم تُقيّده الإدارة المختصة، ولم يتدارك المدعي ذلك خلال ثلاثين يوماً، سواءً باستيفاء المطلوب، أو بالتظلم من الامتناع عن القيد، وإذا كان الأمر كذلك فإن الطلب في حكم المعدوم، ويُعدّ كأن لم يكن؛ ومن ثم ينتفي أثره في تقرير القبول الشكلي؛ إذ نصت المادة السادسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن: "تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة الخامسة من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن...". كما أوعزت اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم (١/٤٦) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ، التظلم من عدم القيد إلى رئيس المحكمة، إذ نصت في المادة (١/٦) منها على أن: "يفصل رئيس المحكمة في التظلم من عدم قيد الصحيفة"؛ ومن ثم فلا حجة للمدعي في الاستمساك بذلك الطلب من حيث الاعتبار في القبول الشكلي؛ إذ إنه في حكم المعدوم، وقد عُدّ كأن لم يكن وفقاً لأحكام النظام.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.